

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

פ/6237/25

הצעת חוק לתיקון פקודת החברות (עסקאות פקטורינג), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 169. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג–1983, בסעיף 169, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יהיה תוקף להוראה במסמך היוצר שעבוד צף המגבילה את ביצועה של עסקת פקטורינג, ולא יראו ביצוע עסקה כזו כפעולה שנעשתה בניגוד להגבלה הכלולה במסמך היוצר שעבוד צף ; לעניין זה, "עסקת פקטורינג" – עסקה של מכירת חוב לקוח לצורך קבלת מימון לפעילות העסק, שנעשתה בתום לב ובתנאי שוק."

דבר הסבר

פקטורינג הוא שירות מימון חשבוניות שבמסגרתו מקדים ומשלם הפקטור לבית העסק את תמורתן של חשבוניות שהוציא בית העסק ללקוחותיו, כאשר טרם הגיע מועד התשלום. כך למשל, בית העסק שאמור לקבל תשלום מלקוח בגין חשבונית מסוימת בשוטף פלוס תקופה מסוימת, בעל העסק יכול להמחות את הזכות לקבלת הסכום בגין החשבונית לפקטור ובתמורה לקבל מהפקטור תשלום מיידי של רוב סכום החשבונית.

במרבית המקרים, עסקאות הפקטורינג כוללות תניה ולפיה הפקטור אינו רשאי להיפרע מבעל העסק במקרה שבו הלקוח (החייב) אינו פורע את החשבונית (Non-Recourse). תניה כזו משמעה שעסקת הפקטורינג כוללת גם ביטוח לבית העסק, שכן הפקטור שביצע כבר את התשלום לבעל העסק אינו זכאי לקבלו חזרה מבית העסק, במקרה שהלקוח לא ישלם את החשבונית בגין קשיים כלכליים או חדלות פירעון של הלקוח. יש לציין, כי עסקאות פקטורינג יכולות להתבצע על דרך השעבוד או על דרך המכר, כל עסקה ומאפייניה הייחודיים.

בישראל, שבה היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים נמוך בהשוואה למדינות העולם, ונשלט על ידי המערכת הבנקאית הריכוזית, קיימת חשיבות גדולה לעידוד תחום הפקטורינג החוץ-בנקאי שמהווה כלי משלים ומתחרה למימון בנקאי. למרות זאת, השוואה בין-לאומית מלמדת כי תחום זה אינו מפותח דיו

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

בישראל, וכי ישנם קשיים וחסמים שונים שמונעים את התפתחותו התקינה.

אחד החסמים הקיימים כיום הינו העובדה שעסקאות פקטורינג של עסק כפופות לשעבוד צף שמוטל על נכסי העסק. מקובל כיום שעסק שמתחיל את פעילותו ומגייס אשראי, רושם שעבוד צף לטובת הגורם המממן, לרוב בנק. לשעבוד צף נלווית בדרך כלל גם הגבלה, ולפיה העסק שעליו חל השעבוד אינו רשאי ליצור שעבודים נוספים ללא אישור הגורם שלטובתו רשום השעבוד הצף. על פי הדין כיום, לשעבוד צף כזה אשר נלווית לו הגבלה, יש קדימות על פני עסקאות שעבוד אחרות שמבוצעות בנכסי העסק, ביניהן עסקת פקטורינג על דרך השעבוד. כיום בדין הישראלי גם עסקת פקטורינג על דרך המכר, מסווגת כעסקת שעבוד. כתוצאה מכך, בתי המשפט קבעו כי עסקת פקטורינג על דרך המכר נדחית מפני השעבוד הצף ואין לה תוקף אם במסמך היוצר את השעבוד הצף נכתב שלא ניתן לקיים עסקאות שעבוד נוספות ללא אישור. תוצאה משפטית זו מקשה על פעילותם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מכיוון שהיא פוגעת באפשרות שלהם לקבל מימון. על כן, הצעת חוק זו נועדה לקבוע באופן גורף שמכר חובות לקוחות באמצעות עסקת פקטורינג אינו נדחה מפני שעבוד צף, וכן כי הוראה המגבילה את ביצועה של עסקת פקטורינג במסמך היוצר שעבוד צף, תחשב כבטלה מעיקרה. תיקון זה יאפשר לעסקים לעשות בחובות הלקוחות שלהם עסקאות כפי רצונם ובחירתם ולאפשר להם להגדיל כך את מקורות המימון שלהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)